

Срок давности привлечения Лаговского Д.В. к уголовной ответственности не истек, иммунитетом, освобождающим от уголовного преследования, он не обладает. Ранее Лаговский Д.В. не был осужден либо оправдан за преступление, лежащее в основе данного ходатайства.

Генеральная прокуратура Российской Федерации гарантирует, что в соответствии со статьей 14 Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957 Лаговский Д.В. будет привлечен к уголовной ответственности только за то преступление, в связи с которым запрашивается его выдача, и после окончания уголовного преследования либо судебного разбирательства, а в случае вынесения обвинительного приговора – после отбытия наказания или освобождения от него сможет покинуть территорию России.

Как гражданин Российской Федерации Лаговский Д.В. в соответствии с частью 1 статьи 61 Конституции Российской Федерации не может быть выдан другому государству.

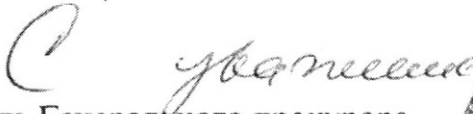
Лаговский Д.В. в случае выдачи в Россию будет содержаться в учреждении, в котором учтены стандарты, изложенные в Международном пакте о гражданских и политических правах от 16.12.1966, и сотрудники Посольства Республики Сербии в Российской Федерации смогут посещать его с целью контроля за соблюдением указанных гарантий.

О результатах рассмотрения ходатайства прошу сообщить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Кроме того, представители соответствующих компетентных органов Российской Федерации готовы обсудить возникающие вопросы с использованием видео-конференц-связи.

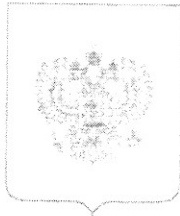
Генеральная прокуратура Российской Федерации подтверждает готовность оказывать компетентным органам Республики Сербии аналогичную или иную правовую помощь по уголовным делам в соответствии с международными договорами, участниками которых являются Россия и Сербия, а также законодательством Российской Федерации.

Приложение: на 71 л.


Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации



П.П. Городов



**Генеральная прокуратура
Российской Федерации**

ул. Б. Дмитровка, 15а, строеп. 1,
Москва, Россия. 1 С П-3. 125993

**Министру юстиции
Республики Сербии**

г-же Майе Попович

22.01.2025 № 81/3-1630-24

На № _____

Уважаемая госпожа Министр!

Генеральная прокуратура Российской Федерации свидетельствует свое уважение Министерству юстиции Республики Сербии и сообщает, что в производстве следственной части Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области находится уголовное дело по обвинению Лаговского Д.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подробное описание инкриминируемого Лаговскому Д.В. деяния изложено в прилагаемых документах.

В отношении Лаговского Д.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он объявлен в розыск.

По имеющейся информации, Лаговский Д.В. находится на территории Республики Сербии.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1, 2, 12, 16 Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957, прошу заключить под стражу и выдать гражданина Российской Федерации Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 года рождения, уроженца Украинской ССР, для привлечения к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Российской Федерации гарантирует, что запрос о выдаче не имеет цели преследования лица по политическим мотивам, в связи с расовой принадлежностью, вероисповеданием, национальностью или политическими взглядами.

Лаговскому Д.В. будут предоставлены все возможности для защиты, в том числе помощь адвокатов, он не будет подвергаться пыткам, жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство видам обращения или наказания (статьи 7 и 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966).

АЧ № 034941

Генеральная прокуратура Российской Федерации
№ 81/3-1630-2024/Нд2197-25